

Fls.

Processo: 0011857-95.2024.8.19.0002

Processo Eletrônico

Réu preso

Classe/Assunto: Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado (Art. 121, § 2º - CP); Homicídio Qualificado (Art. 121, § 2º - CP); Destruição, Subtração Ou Ocultação de Cadáver (Art. 211 - Cp); Crime Ou Contravenção Contra Idoso (Art. 61, Lei 10.741/03); Fato Atípico (Art. 29, Cp)

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Réu: LUCAS DE SOUZA FREITAS

Réu: RONNY BATALHA FERNANDES

Registro de Ocorrência 951-00552/2024 03/12/2024 79ª Delegacia Policial

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz
Nearis dos Santos Carvalho Arce dos Santos

Em 17/06/2026

Decisão

Diante da determinação estabelecida pela Portaria Conjunta TJ/CGJ/2VP nº 03 de 01/06/2026 para cumprimento do mutirão processual penal do Conselho Nacional de Justiça (Portaria Presidência nº 186/2026), bem como o regramento previsto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, passo a verificar a necessidade da manutenção da prisão preventiva.

Em que pese a previsão da possibilidade de manifestação prévia das partes sobre a reanálise ora realizada (artigo 3º da referida portaria conjunta 03/2026), considerando a necessidade de cumprimento da meta antes da data limite (dia 30/06/206 - artigo primeiro da portaria conjunta), necessária a atuação de ofício, todavia, em respeito ao contraditório, após a intimação desta decisão, deverão as partes se manifestarem.

Da análise dos autos, observa-se que permanecem íntegros os fundamentos que deram ensejo à decretação da prisão preventiva, sendo certo que, desde então, não houve qualquer modificação do quadro fático analisado.

Ademais, o processo vem tramitando regularmente, em tempo razoável e compatível com a realidade da Vara especializada do Tribunal do júri e peculiaridades do feito. O Juízo em nenhum momento quedou-se inerte, não se vislumbrando qualquer hiato temporal capaz de denotar a existência do chamado "tempo morto" no impulsionamento oficial do feito.

Nesse sentido, vale colacionar jurisprudência que segue:

"EXCESSO DE PRAZO - DEMORA JUSTIFICADA - PANDEMIA DE COVID-19 - RELAXAMENTO DE PRISÃO - IMPOSSIBILIDADE - AGRAVO INTERNO. Inconformismo com a decisão monocrática que negou seguimento ao habeas corpus. Presa preventivamente e denunciada pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06. Decretada a preventiva na audiência de custódia. Indeferido o pleito libertário formulado. SEM RAZÃO A AGRAVANTE. Decisão monocrática mostra-se incensurável. Os motivos invocados na inicial do HC, não justificam o relaxamento da prisão, tampouco a revogação da custódia preventiva ou a sua conversão em domiciliar. Em sede de Agravo, pugna pela reconsideração da decisão monocrática ou pela remessa do feito ao Colegiado para apreciação do mérito da impetração.

As razões trazidas pela Agravante no sentido de modificar o decisum que negou seguimento ao HC, não merecem prosperar, razão pela qual se reitera os termos da decisão. Preventiva muito bem decretada e de forma adequadamente fundamentada, nos termos do art. 312 e art. 313, I, ambos do CPP. Agravante, mãe de menor de 04 anos de idade, presa novamente em flagrante, exercendo a traficância ilícita de substâncias entorpecentes, apreendidos 14g de maconha, acondicionados em "sacolés", mais 5g de cocaína e a quantia de R\$52,00 em espécie. Imerecedora de qualquer reparo a decisão que indeferiu o pleito libertário. Valendo-se de sólida fundamentação, a decisão explícita que a aqui agravante já recebera a oportunidade de não reiterar no comportamento criminoso. Anteriormente concedida liberdade provisória mediante condições, pouco mais de um mês após, simplesmente as ignorou e voltou à rotina delitiva. Incidindo novamente na mesma conduta delituosa. Justificada a indispensabilidade da medida extrema em seu desfavor. Para evitar a reiteração delitiva e garantia da ordem pública. Presentes o *fumus comissi delicti* e o *periculum libertatis*. Acertada a decisão que indeferiu a conversão da prisão preventiva em domiciliar. Não restou evidenciada a imprescindibilidade da presença da genitora para os cuidados com o filho menor. Ao contrário, as circunstâncias evidenciam que a criança estava sob os cuidados de alguém da confiança da mãe quando esta foi flagrada novamente em plena traficância. Há de prevalecer o Princípio da Proteção Integral do Menor. Nem está demonstrado que a agravante apresente estado extremamente debilitado por motivo de doença grave. Eventuais condições subjetivas favoráveis como as apontadas não são suficientes à revogação da preventiva, ante a presença dos seus requisitos. Não se pode falar em relaxamento de prisão. Excesso de prazo alegado que não resulta de simples operação aritmética, devendo tal análise levar em consideração as peculiaridades do caso em exame. Mesmo que haja um certo atraso na prestação jurisdicional o excesso de prazo não autorizaria o relaxamento da custódia, apenas a recomendação de que as providências sejam tomadas o mais rápido possível. Não se pode olvidar que os prazos se encontravam suspensos ante a edição dos Atos Normativos do TJ, por ocasião da pandemia. Registre-se que a pandemia não pode servir como alegação genérica para soltura de presos, sendo certo que, no caso em tela, a ora agravante não se enquadra em grupo de risco. Inexistem dados concretos de que o estabelecimento prisional onde se encontra acautelada esteja nas condições descritas na recomendação, existindo apenas afirmações da defesa sem qualquer comprovação. Integridade da agravante que resta bem mais resguardada em sede carcerária. No que tange a decisão que negou seguimento ao writ, a mesma não ofende o princípio da colegialidade em razão do pedido defensivo ser manifestamente improcedente. Ademais, o princípio da colegialidade resta preservado ante a possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal do órgão colegiado, o que efetivamente ocorre na hipótese, com a interposição do presente Agravo. Decreto prisional devidamente fundamentado, atendendo aos ditames do art. 93, IX, da CF e do art. 315 do CPP. Ausência das circunstâncias elencadas nos arts. 647/648 do CPP. A decisão que negou seguimento ao habeas corpus está correta. AGRADO INTERNO DESPROVIDO. (HABEAS CORPUS 0054200-54.2020.8.19.0000, QUARTA CÂMARA CRIMINAL, Rel. Des(a). GIZELDA LEITÃO TEIXEIRA - Julg: 15/09/2020)."

Diante do exposto, mantenho a prisão preventiva dos acusados LUCAS DE SOUZA FREITAS e RONNY BATALHA FERNANDES.

Determino o registro da presente análise para fins de controle institucional.

Eventuais inconsistências entre a situação prisional efetiva e os dados constantes nos sistemas BNMP ou SEEU deverão ser imediatamente corrigidas.

Cumpra-se. Intimem-se. Oficie-se.

Niterói, 17/06/2026.

Nearis dos Santos Carvalho Arce dos Santos - Juiz Titular



Autos recebidos do MM. Dr. Juiz

Nearis dos Santos Carvalho Arce dos Santos

Em ____/____/____

Código de Autenticação: **4EJN.XM94.HEW9.NNF4**

Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos

